OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z ověřeného textového přepisu uživatelem dodané listiny. Nejde o byte-identický originální soubor; originální PDF je identifikováno SHA-256 uvedeným v přepisu.

ZDROJOVÁ LISTINA – ověřený textový přepis

Originální PDF dodané uživatelem: Městský soud dne 25. srpna 2026, sp. zn. 15 A 44/2026

SHA-256 originálního PDF:
0f374e7dc47072120d82d6d702aad01ea03a6a6d7a9665e9a281cbf39e878d6d

č. j. 15 A 44/2026 - 43

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže a soudců Mgr. Věry Jachurové a Mgr. Bc. Jana Schneeweise v právní věci žalobce Mgr. Dušana Dvořáka proti žalovanému Ministerstvu vnitra o žalobě ze dne 23. 7. 2026 na ochranu před nezákonným zásahem takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou ze dne 23. 7. 2026 domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím ve vyřízení dvou stížností ze dne 15. 7. 2026 a 17. 7. 2026 podle § 175 správního řádu. Stížnost ze dne 15. 7. 2026 směřovala proti postupu žalovaného spočívajícímu v opomenutí a nevyřízení samostatných podnětů k výkonu řídící, kontrolní, metodické a systémové působnosti vůči Kriminalistickému ústavu Policie České republiky a NCOZ. Stížnost ze dne 17. 7. 2026 směřovala proti postupu žalovaného při vydání rozhodnutí ze dne 16. 7. 2026 č. j. MV-97289-3/TP-2026. Žalovaný reagoval přípisem ze dne 21. 7. 2026 č. j. MV-114818-2/TP-2026, jímž sdělil, že žalobci nemůže být jakkoliv nápomocen a že uváděné skutečnosti se nevztahují k působnosti ministerstva.

2. Žalobce výslovně vymezil zásah jednáním žalovaného zachyceným ve sdělení ze dne 21. 7. 2026 č. j. MV-114818-2/TP-2026. Namítal zejména spojení dvou stížností bez jejich jednotlivého označení, neposouzení jednotlivých částí podání podle skutečného obsahu, blanketní odmítnutí celé věci jako věci mimo působnost ministerstva, neoznámení výsledku šetření ani procesního režimu a vydávání tohoto sdělení za konečné vyřízení z pověření ministra.

3. Žalobce navrhoval zákaz pokračovat v zásahu a přikázání obnovení stavu před zásahem, případně eventuální určení, že postup žalovaného byl nezákonným zásahem.

4. Podle § 82 s. ř. s. se může každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem správního orgánu, domáhat ochrany proti němu nebo určení jeho nezákonnosti.

5. Soud dospěl k závěru, že žalobu je nutno bez věcného projednání odmítnout.

6. Soud uvedl, že žalobce se podle jeho názoru snaží obejít restriktivní judikaturu ke stížnostem podle § 175 správního řádu. Za zavádějící označil odkaz na rozsudek NSS ze dne 12. 6. 2026 č. j. 1 As 13/2026-57, protože se týkal nevyrozumění o vyřízení podnětu k zahájení přezkumného řízení podle § 94 odst. 1 správního řádu. Za nepřípadný označil také odkaz na rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 26. 3. 2021 č. j. 6 As 108/2019-39.

7. Soud odkázal na rozsudek NSS ze dne 17. 2. 2016 č. j. 1 As 244/2015-26, podle něhož je stížnost dle § 175 správního řádu pouhým podnětem a stěžovatel nemá právní nárok na provedení konkrétních dozorčích úkonů. Dále odkázal na rozsudek ze dne 17. 12. 2010 č. j. 4 Aps 2/2010-44.

8. Soud odkázal rovněž na rozsudek NSS ze dne 2. 2. 2017 č. j. 7 As 258/2016-26, podle něhož nevyřízení stížnosti nepředstavuje nezákonný zásah a přípis vyřizující stížnost sám do práv stěžovatele zasáhnout nemůže.

9. Tyto závěry soud vztáhl na žalobce. Podle soudu nesouhlas se způsobem vyřízení stížností není způsobilý založit věcnou legitimaci k zásahové žalobě. Přípis MV ze dne 21. 7. 2026 č. j. MV-114818-2/TP-2026 podle soudu není způsobilý zasáhnout do právní sféry žalobce. Soud dále uvedl, že argumentace žalobce o policejních zásazích a trestních řízeních v letech 2009 až 2019, výkonu trestu, probíhajícím pěstebním roce 2026 na pracovišti Edukativní konopné kliniky v Ospělově a tvrzeném riziku opakování policejního zásahu, ztráty majetku a důkazního či léčebného materiálu, ohrožení osobní svobody a dopadu do zdraví podle něj postrádá věcnou souvislost s přípisem žalovaného ze dne 21. 7. 2026.

10. Soud uzavřel, že namítané jednání nemůže být vzhledem ke své povaze zásahem ve smyslu § 82 s. ř. s. Žalobu proto odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., protože podle soudu chybí podmínka řízení spočívající v připustitelném (plausibilním) tvrzení nezákonného zásahu.

11. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s.

12. Soudní poplatek za žalobu soud vzhledem k odmítnutí nevybíral (§ 6a odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, neplatí-li zákonná výjimka.

Praha 25. srpna 2026

Mgr. Martin Kříž v. r.

předseda senátu